

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2419/2548

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัทบ้านเสลินี จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 141, มาตรา 143

ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าให้จำเลยที่ 4 ถึงที่ 6 รับผิดชอบหนี้ตามสัญญาขอให้โจทก์อวัลตัวสัญญาใช้เงิน (ที่ถูกล คือ สัญญาข้อตกลงขอให้ธนาคารเป็นผู้รับอวัลตัวสัญญาใช้เงิน) โดยระบุชื่อสัญญาไม่ถูกต้องและมีได้กล่าวถึง

จำนวนเงินไว้ เป็นการระบุชื่อสัญญาไม่ถูกต้องและกำหนดความรับผิดชอบไว้ไม่ชัดเจน แม้ศาลชั้นต้นจะได้ระบุจำนวนเงินความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ไว้แล้วก็ตาม ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยทั้งหกร่วมกันชำระเงินจำนวน 6,531,903.57 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 16 ต่อปี ของต้นเงิน 5,181,547.57 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์ จำนองขายทอดตลาดชำระหนี้ให้แก่โจทก์ ถ้าได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งหกขายทอดตลาดบังคับชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

จำเลยทั้งหกให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจำนวน 3,238,861.91 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2540 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2542 และร้อยละ 16 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 2 มีนาคม 2542 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยหักเงินที่ชำระในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 ออกจากนี้ดังกล่าวด้วย และชำระเงินตามสัญญาอวัลต์สัญญาใช้เงิน (ที่ถูก สัญญาข้อตกลงขอให้ธนาคารเป็นผู้รับอวัลต์สัญญาใช้เงิน) จำนวน 2,648,759.44 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 16 ต่อปี ของต้นเงิน 2,000,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 31 มีนาคม 2542) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ร่วมรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันของหนี้เบื้องต้น รวมกันไม่เกิน 3,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองที่ดิน ที่เป็นประกันลำดับสองตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 2549 ถึงเลขที่ 2541 และเลขที่ 961 พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของจำเลยที่ 5 และที่ 6 ออกขายทอดตลาดชำระหนี้ถ้าไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งหกออกขายทอดตลาดชำระจนกว่าจะครบจำนวนที่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ กับให้จำเลยทั้งหกร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ ตามจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 4 ถึงที่ 6 รับผิดชอบชำระหนี้ตามสัญญาขอให้โจทก์อวัลต์สัญญาใช้เงิน ร่วมกับจำเลยที่ 1 ด้วย จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจวินิจฉัยว่า? ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้
จำเลยที่ 4 ถึงที่ 6 รับผิดชอบหนี้ตามสัญญาขอให้โจทก์อวัลต์ตัวสัญญาใช้เงิน โดย
มิได้กล่าวถึงจำนวนเงินไว้เป็นการระบุชื่อสัญญาไม่ถูกต้อง และกำหนดความรับผิดไว้
ไม่ชัดเจน แม้ศาลชั้นต้นจะได้ระบุจำนวนเงินความรับผิดของจำเลยที่ 1 ไว้แล้ว
ก็ตาม ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ชำระหนี้ตามสัญญาข้อตกลงขอให้ธนาคารเป็นผู้รับอวัลตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 2,648,759.44 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 16 ต่อปี ของต้นเงิน 2,000,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 31 มีนาคม 2542) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ชาวลิต ตูลยสิงห์-ปัญญา ถนอมรอด-สุภิญญา ชยารักษ์)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายตังใจ ศาสตร์ศติ

ศาลอุทธรณ์ - นายพลภักดี สิริทิพากร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ